ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20 · ØKT 5 AV 5

Kan Ida skrive «40 %» i annonsen?

Ida har ni ideer til markedsføring. Kari vil vite hva som er lov før noe går i trykken.





MARKEDSFØRINGEN · NORDLYS ELEKTRO AS

Ni ideer, og ingen har regnet på 40 %

Ida

«Vi kutter strømregningen din med 40 %. Det selger.»

Tom, avdelingsleder service

«Gir den ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

Kari, daglig leder

«Ingenting går i trykken før vi vet hva som er lov.»

Hvor mange av de ni er lov?

HVA TROR DERE?

Kan Ida skrive «Vi kutter strømregningen din med 40 %»?

A

Ja

alle annonser overdriver

B

Nei

ikke uten et regnestykke først

C

Ja, men

regn på det hvis noen klager

Rekk opp hånda for A, B eller C. Ingen svar er dumme her.

SLIK GÅR SAKEN I DAG

Fem spørsmål før annonsen går i trykken

1

Bevis

Hva må finnes før trykk?

2

Villedning

Når er den alltid ulovlig?

3

Prisene

Hva må kunden se?

4

Trekningen

Hva sier § 18 i dag?

5

Etikken

Hvorfor følge loven?

Underveis jobber dere med oppgave 2C, og til slutt en samtale i par. Alle paragrafene står på arket for økta.

ORDENE I BRANSJEN

På jobb heter det ofte noe annet

Markedsføring	=	Reklame, annonse, kampanje, «gå ut med et tilbud»
Villedende markedsføring	=	«Lureri», «for godt til å være sant»
Urimelig handelspraksis	=	Pressalg, «bare i dag», «kjøp før fredag»
Forbruker / næringsdrivende	=	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør

Ordene til høyre hører du på jobb. På prøve og eksamen bruker du lærebokas og lovens ord til venstre.

Regnestykket først. Annonsen etterpå



Her: dokumentasjonen må finnes

Ikke her: når Forbrukertilsynet spør

Påstand	Vurdering
«Vi kutter strømregningen din med 40 %»	virkning: må dokumenteres (§ 3)
«Oslos hyggeligste elektrikere»	åpenbar overdrivelse: lov
Reklame som ser ut som en nyhetsartikkel	ikke lett å se at det er reklame (§ 3)

Regelen Påstand om virkning → dokumentasjon før publisering (§ 3). Åpenbar overdrivelse → lov.

Uriktig, utelatt eller press: alltid ulovlig

§ 6 Urimelig handelspraksis er forbudt

§ 7 Villedende handling

«Godkjent av Fjellkraft Nett AS» med bare rammeavtale

§ 8 Villedende utelatelse

«Ladeboks 9 900 kr», montering i bitteliten skrift

§ 9 Aggressiv

Strømmen settes ikke på før kunden har signert

Regelen § 6: forbudt. Alltid urimelig: § 7 uriktig, § 8 utelatt eller uklart, § 9 press. Sårbare grupper vurderes fra deres perspektiv.

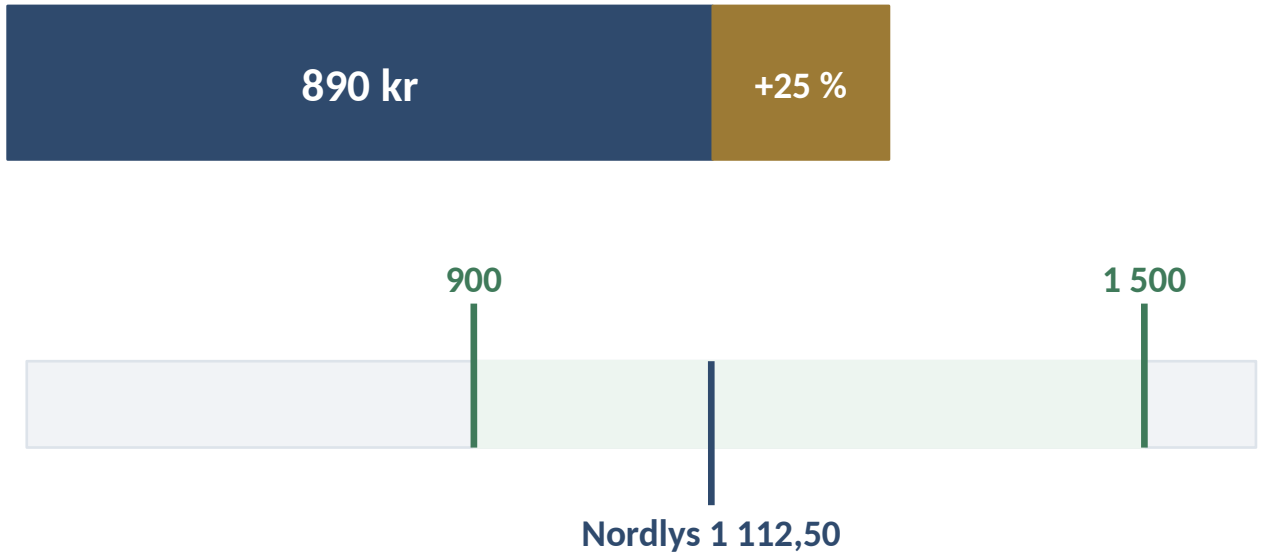
Kunden ser 1 112,50 kr, ikke 890

1 112,50 kr

Nordlys' timepris med merverdiavgift

890 kr uten mva. (faktaarket). El-guiden 2025: 900–1 500 kr med mva.

Timeprisen slik forbrukeren ser den



Regelen **Forbrukerpris = pris uten mva. × 1,25. 890 × 1,25 = 1 112,50 kr. Opplys prisen før jobben, så den lett kan ses (§ 10).**

HVA TROR DERE?

Trekning bare blant dem som kjøper skapbytte. Er det lov?

A

Lov

det er jo bare en trekning

B

Forbudt

deltakelse krever kjøp

C

Endret

boka og loven sier ulikt

Rekk opp hånda for A, B eller C. Ingen svar er dumme her.

Boka sier forbudt. Loven i dag sier noe annet

BOKA (§ 18 SOM I 2009)

Forbudt

Konkurranse betinget av kjøp er forbudt.
Samlemerker er lov når de gir mer av samme ytelse.

LOVEN I DAG (ENDRET 2013)

Klare vilkår

Ikke forbudt i seg selv. Vilkårene skal være klare og lett tilgjengelige, og konkurransen vurderes etter §§ 6–9.

Regelen **På eksamen: svar etter boka, og nevn at § 18 ble endret i 2013. På jobb: følg loven slik den er i dag.**



5 · ETIKKEN

Alle tre vil følge loven, men av tre ulike grunner.

Tre spørsmål, ikke tre svar

Pliktetikk

Er handlingen riktig?

Kari: «Vi lover aldri noe vi ikke kan dokumentere, uansett hva det koster i salg.»

Dydsetikk (sinnelagsetikk)

Hva slags menneske?

Ida: «Jeg vil være en kalkulatør folk stoler på.»

Konsekvensetikk

Hva blir resultatet?

Tom: «Gir annonsen ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

Regelen **Plikt: er handlingen riktig? Dyd (sinnelagsetikk): hva slags menneske? Konsekvens: hva blir resultatet?**

5 · ETIKKEN: BOKSTAV OG ÅND

Bokstaven er gulvet. Ånden er målet

LOVENS BOKSTAV

Høyst 15 %

Prisoverslaget kan sprekke med høyst 15 % (§ 32). Minstekravet, ofte et politisk kompromiss.

LOVENS ÅND

Et tak

15 % er et tak, ikke et fribeløp. Ånden spør hvem regelen skulle beskytte.

Regelen Ånden kan kreve mer enn bokstaven, aldri mindre.

JOBB NÅ · 20 MINUTTER · OPPGAVE 2C

Idas ni tiltak, og tre måter å spørre etisk på

Dette gjør du

Ni tiltak: Lovlig, Ikke lovlig eller Endret siden boka

Tre utsagn fra Kari, Tom og Ida: plikt, dyd eller konsekvens

Hva krever lovens ånd av Ida før hun skriver «40 %»?

Og hva sier ånden om kjøpsbetingede konkurranser?

Ferdig når

Ni grønne sjekker på tiltakene og tre på etikken.

Du kan si hvorfor trekningen blant kjøpere er «Endret siden boka».

Alene, i par eller i gruppe.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2C. Arket for økta har alle reglene.

FASIT · OPPGAVE 2C

Tre lovlige, fem ulovlige, én endret siden boka

Lovlig

2 · 3 · 9

overdrivelse, åpen trekning, mer av samme

Ikke lovlig

1 · 5 · 6 · 7 · 8

§ 3, § 9, § 7, § 8, § 3

Endret

4

trekning bare blant kjøpere (§ 18)

Etikken: Kari pliktetikk, Tom konsekvensetikk, Ida dydsetikk (sinnelagsetikk). Lovens ånd: Ida skal tro på tallet og kunne forklare det til en kunde, og en konkurranse skal ikke få kunden til å kjøpe noe hun ikke trenger.

JOBB NÅ · 8 MINUTTER · OPPGAVE SAMTALE I PAR

Lovene på din egen arbeidsplass

Dette gjør du

1 Hva står i tilbudsmalen deres om prisen? Fast pris, prisoverslag eller «ca.»?

2 Hvilket tall i en annonse har dere sett uten dokumentasjon? Hva skulle ligget i skuffen?

3 Når fulgte dere bokstaven, men ikke ånden? En faktura, en overtidsliste, en arbeidsavtale.

Ferdig når

To par deler med klassen.

Hold dere til eksempler fra arbeidsplassen, ikke definisjoner.

Ingen arbeidsbok her. Arket for økta har paragrafene hvis dere trenger dem.

DOMMEN

«40 %» kan ikke stå, og ånden krever mer enn loven

§ 3 Dokumentasjonen må finnes når annonsen trykkes. Ingen har regnet på 40 %.

5 av 9 tiltak er ulovlige. Ett er endret siden boka.

Ånden Ida skal tro på tallet og kunne forklare det til en kunde.

Hele kapitlet: hvem står på den andre siden? Det avgjør hvilken regel som gjelder.

TIL NESTE GANG

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.1–20.1.3 og 20.4–20.6.

Arket for økta, med hele kapitlet.

Øv

Oppgave 2C ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv, Prøv og eksamensoppgaven.

Vurder en annonse fra din egen bedrift.

Kan du forklare …

Kravene i §§ 2 og 3.

Urimelig handelspraksis, §§ 6–9.

§ 18 i 2009 og i dag.

Tre etiske retninger, og bokstav mot ånd.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (20.1 og 20.4–20.6). Markedsføringsloven (lov 9. januar 2009 nr. 2) og endringen av § 18 (Stortingets lovvedtak 80, 2012–2013). Forbrukertilsynet: veileder om konkurranser (2020). El-guiden 2025. Foto: Unsplash (bram naus, Andreea Avramescu).